



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rahadian Tatas, beralamat di Taman Internasional II H-7/14, RT.002, RW.010, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. ADHAN SIDQON KN., S.H., REXA LEANY PUTRA PERDANA, S.H., M.H., WADI, S.H., ABDULLAH ZAINI, S.H.**, Para Advokat yang berkedudukan dan berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**M. ADHAN SIDQON, S.H. & REKAN**” beralamat di Jl. Griyo Wage asri I Blok H 6, Wage - Taman - Sidoarjo, Email : Adhanmuhammad09@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Maret 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUHARTINI, bertempat tinggal di Ketintang Permai AB/11, Kelurahan Karah. Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada **DANNY WIJAYA, S.H., M.H., BILLY ARDO RISKY PERDANA PUTRA, S.H., JUNASRIL AGUS, S.H. dan MOCH RIZAL HUSNI MUBAROK, S.H.** Para Advokat dan atau Penasehat hukum pada Kantor “**JUSTITIA LOKA LAW FIRM**” yang beralamat di Jl. Dharmahusada 24 Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya – Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur Email : justitialoka@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2025, sebagai **Tergugat I**;

BANK OCBC NISP SURABAYA – KEMBANG JEPUN, berkedudukan di Jl. Kembang Jepun No. 71, Kelurahan Nyamplungan,

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada . P. Chandra Wijaya, Agustino Hasril, dan Evan Samuel, ketiganya karyawan PT Bank OCBC NISP, Tbk, Email : litigasi.ocbcnisp@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1055/LIT-ARM/SK-DIR/EV/IV/2025 tertanggal 17 April 2025 sebagai **Turut Tergugat I**

HENDRA LAUWONO, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 22, RT/RW. 027/000, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2025 dalam Register Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli atas 1 (satu) unit gudang yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (*dahulu* Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (objek aquo), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12453, NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas, dengan harga jual beli yang disepakati sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan cara Tergugat membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Tergugat berkewajiban membayar sisa Kredit Pemilikan Gudang (KPG) Bank pada Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I), yang belum dibayarkan oleh Penggugat ke pihak Turut Tergugat I sejumlah Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh lima rupiah), dikarenakan Sertipikat objek tersebut masih menjadi jaminan kredit Penggugat pada Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran secara tunai sejumlah Rp. 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk Mobil Jeep Wrangler Rubicon Tahun 2012 yang dinilai Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pembayaran secara tunai dari Tergugat kepada Penggugat saat penanda-tanganan Surat Perjanjian Jual Beli objek tersebut tertanggal 02 Juni 2014 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4) Kurang bayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), yang dibayarkan secara transfer ke rekening Penggugat yakni:
 - Pada tanggal 06 Juni 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - Dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Bahwa atas penjualan objek tersebut, Penggugat telah membayar pajak PPh Final pada tanggal 30 Maret 2015 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan pada tanggal 04 September 2015 Penggugat membayar kekurangan Pajak PPH Final atas penjualan objek tersebut sejumlah Rp.120.000. 000,- (seratus dua puluh juta rupiah), jadi total Penggugat membayar Pajak PPH Final atas penjualan objek tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar Kredit Pemilikan Gudang (KPG) atas objek aquo sejumlah Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh lima rupiah) kepada Turut Tergugat I;

3. Bahwa karena sisa pokok Kredit Pemilikan Gudang (KPG) sejumlah **Rp.1.425.000.000,-** (satu milyar empat ratus juta dua puluh lima rupiah) belum dibayar oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I, maka sejak bulan Januari 2015 Penggugat yang meneruskan pembayaran bunga atas sisa kredit tersebut sampai sekarang, agar objek tersebut tidak disita oleh Turut

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, serta pembayaran oleh Penggugat tersebut dimaksudkan untuk menjaga reputasi/nama baik Penggugat pada bank agar Penggugat tidak dimasukkan oleh Turut Tergugat I ke dalam daftar hitam (*black list*) Bank Indonesia (BI);

4. Bahwa karena Penggugat belum juga melunasi sisa pembayaran Kredit Pemilikan Gudang (KPG) atas objek aquo sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh lima rupiah) pada Turut Tergugat I tersebut, maka objek sertifikat tetap menjadi objek jaminan kredit Penggugat pada Turut Tergugat I, hal ini sebagaimana dalam dokumen kredit Penggugat pada Turut Tergugat I sampai sekarang, hal ini sebagaimana dalam dokumen-dokumen kredit Penggugat, sebagai berikut:

a. Surat Penegasan Persetujuan Kredit, Nomor: 059/SPPK-KJ/MS/III/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) Tertanggal 26 Maret 2014 dengan **suku bunga kredit 13%** (tiga belas persen), *Juncto* Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 04 Tanggal 02 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. selaku Notaris Balikpapan;

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Nomor: 246/SPPK/GC/X/16 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) Tertanggal 19 Oktober 2016 dengan **suku bunga kredit 11,75%** (sebelas koma tujuh puluh lima persen) *Juncto* Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 75 Tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Julia Seloadji, S.H. selaku Notaris Surabaya;

c. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Nomor: 226/SPPK/RM/X/17 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) Tertanggal 03 Oktober 2017 dengan **suku bunga kredit 10,5%** (sepuluh koma lima persen), *Juncto* Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 95 Tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Julia Seloadji, S.H. selaku Notaris Surabaya;

d. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Nomor: 261/SPPK/RM/X/18 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) Tertanggal 11 Oktober 2018 dengan **suku bunga kredit 10,75%** (sepuluh koma tujuh puluh lima persen), *Juncto* Surat Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 611/CL-SBY/RWP/PPP/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018;

e. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Nomor: 280/SPPK/RM/X/19 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk (Turut Tergugat I) Tertanggal 21 Oktober 2019, *Juncto* Surat Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 730/CL-SBY/OW/PPP/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019;

5. Bahwa oleh karena Tergugat sejak tanggal Bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang tahun 2025 sudah selama 10 (sepuluh) tahun belum melunasi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh lima rupiah) maka Penggugat yang selama ini membayar bunga bank tersebut, sehingga sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang Penggugat memperpanjang kredit sebagaimana poin angka 4 di atas. Adapun suku bunga sesuai ketentuan dalam persetujuan kredit Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Nomor: 261/SPPK/RM/X/18 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) Tertanggal 11 Oktober 2018 ditetapkan sebesar **10,75%** (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) pertahun, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat karena pembayaran bunga bank atas pokok utang kredit sejumlah Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh lima rupiah) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp. } 1.425.000.000,- \times 10,75\%) \times 10 \text{ tahun} \\ & = \text{Rp. } 153.187.500 \times 10 \text{ tahun} \\ & = \text{Rp. } \mathbf{1.531.875.000,-} \end{aligned}$$

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pun sudah sepakat bahwa hasil penyewaan objek aquo digunakan untuk pembayaran bunga bank tersebut, sebagai berikut:

1) Pembayaran angsuran atau cicilan atas bunga kredit, dari hasil menyewakan objek 1 (satu) unit gudang yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (*dahulu* Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (objek aquo), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12453, NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas, **selama 1 (satu) tahun** kepada PT. Trans Retail Indonesia, **periode tanggal 05 September 2019 s.d. 04 September 2020**, sebesar Rp. 133.333.333,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), sebagaimana Perjanjian Sewa Gudang antara Rahadian Tatas dan PT. Trans Retail Indonesia, Tertanggal 21 Agustus 2019, namun setelah dikurangi untuk Agen Properti sebesar 5%, sehingga yang diterima oleh Penggugat hanya

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 126.666.666,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

2) Pembayaran angsuran atau cicilan atas bunga kredit, dari hasil menyewakan objek 1 (satu) unit gudang yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (*dahulu* Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (objek aquo), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12453, NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas, **selama 1 (satu) tahun** kepada Mochamad Marwoto, **periode tanggal 16 Agustus 2021 s.d. 15 Agustus 2022**, sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang, Tertanggal 16 Agustus 2021, namun setelah dikurangi untuk Agen Properti sebesar 5% dan dikurangi biaya lain-lain, sehingga yang diterima oleh Penggugat hanya **Rp. 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah);

3) Pembayaran angsuran atau cicilan atas bunga kredit, dari hasil menyewakan objek 1 (satu) unit gudang yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (*dahulu* Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (objek aquo), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12453, NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas, **selama 2 (dua) tahun** kepada Turut Tergugat II (Hendra Lauwono) **periode: tanggal 15 Agustus 2024 s.d. 14 Agustus 2026**, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa Tertanggal 07 Mei 2024, namun setelah dikurangi untuk Agen Properti sebesar 5% dan dikurangi biaya maintenance serta biaya lain-lain, sehingga yang diterima oleh Penggugat hanya **Rp. 280.000.000,-** (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Yang jika dijumlahkan totalnya sejumlah **Rp. 526.666.666,-** (lima ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Dengan demikian kerugian Penggugat atas kerugian karena telah membayar bunga Kredit Pemilikan Gudang (KPG) yakni mulai Bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang tahun 2025 sudah selama 10 (sepuluh)

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun total sebesar **Rp. 1.531.875.000,-** (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi pembayaran Tergugat dari hasil menyewakan objek aquo total sejumlah **Rp. 526.666.666,-** (lima ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), maka kerugian Penggugat menjadi sejumlah **Rp. 1.005.208.334,-** (satu milyar lima juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

7. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan pembayaran atas bunga bank atas Kredit Pemilikan Gudang (KPG) objek aquo sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran atau cicilan atas bunga kredit, pada tanggal 25 Juli 2014 sejumlah **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);
- 2) Pembayaran angsuran atau cicilan atas bunga kredit, pada tanggal 01 September 2014 sejumlah **Rp. 43.000.000,-** (empat puluh tiga juta rupiah);
- 3) Pembayaran angsuran atau cicilan atas bunga kredit, pada tanggal 06 Oktober 2014 sejumlah **Rp. 21.270.000,-** (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 4) Pembayaran angsuran atau cicilan atas bunga kredit, pada tanggal 11 November 2014 sejumlah **Rp. 21.276.000,-** (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 5) Pembayaran angsuran atau cicilan atas bunga kredit, pada tanggal 01 Desember 2014 sejumlah **Rp. 21.276.000,-** (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Yang totalnya sejumlah **Rp. 116.822.000,-** (seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa kerugian Penggugat atas kerugian membayar bunga Kredit Pemilikan Gudang (KPG) setelah dikurangi dengan pembayaran dari hasil menyewakan objek aquo menjadi Rp. 1.005.208.334,- (satu milyar lima juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), dan kemudian setelah dikurangi lagi dengan Pembayaran Tergugat atas angsuran bunga kredit yang totalnya sejumlah **Rp. 116.822.000,-** (seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), sehingga kerugian Penggugat berkurang menjadi sejumlah **Rp. 888.386.334,-** (delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

Sehingga total bunga atas Kredit Pemilikan Gudang (KPG) yang belum dibayar oleh Tergugat yakni sebesar **Rp. 888.386.334,-** (delapan ratus

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

8. Bahwa karena Penggugat selama ini dirugikan karena Penggugat tidak melunasi Kredit Pemilikan Gudang (KPG) pada Turut Tergugat I atas objek tersebut sejumlah Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh lima rupiah), sehingga Penggugat berulang-kali meminta kepada Tergugat agar Tergugat segera melunasi Kredit Pemilikan Gudang (KPG) beserta bunganya kepada Penggugat, namun Tergugat hanya janji-janji saja dan mengulur-ulur pembayaran pelunasan tersebut, sehingga pada tanggal 10 Januari 2025 Penggugat menerbitkan somasi kepada Tergugat, yang isinya sebagai berikut:

"Mengacu pada Surat Perjanjian tanggal 2 Juni 2014 perihal Jual Beli Obyek berupa 1 (satu) unit Gudang yang berlokasi di Pergudangan Bizhub 52 Kavling C-05, Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang sudah terlalu lama, mohon untuk segera dilakukan Pelunasan dan proses Balik Nama, mengingat pajak penjual juga sudah kami bayarkan di tahun tersebut".

9. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan Jawaban dari Tergugat tertanggal 13 Januari 2025 yang pada intinya meminta kembali uang pembayaran harga jual beli unit gudang tersebut sebesar Rp.1.920.208.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit mobil Rubicon Tahun 2014.

Atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sangat tidak setuju untuk membatalkan Surat Perjanjian Jual Beli Gudang tersebut dikarenakan Penggugat yang selama ini membayar Kredit Pemilikan Gudang (KPG) berikut bunganya pada Turut Tergugat I, selanjutnya atas uang yang dibayarkan Tergugat tersebut sudah dipakai untuk merenovasi dan perawatan objek unit gudang, serta mobil Wrangler Rubicon Tahun 2012 sudah Penggugat perbaiki habis Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah dibaliknama ke nama Penggugat, sehingga Penggugat menerbitkan somasi kedua kepada Tergugat tertanggal 30 Januari 2025 agar Tergugat melunasi harga objek jual beli tersebut, agar Sertifikatnya yang menjadi jaminan tersebut dapat diambil untuk dilakukan proses balik nama ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan di Kantor Pertanahan;

10. Bahwa karena terjadi hubungan jual beli objek 1 (satu) gudang yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Sultan

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (*dahulu* Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (objek aquo), sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12453, NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas, dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) antara Penggugat selaku Penjual dengan Tergugat selaku pembeli sebagaimana Surat Perjanjian Tertanggal 02 Juni 2014, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat antara Penggugat selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli atas tanah berikut bangunan gudang di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12453, NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas, yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (*dahulu* Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (objek aquo);

11. Bahwa dalam somasi kedua tertanggal 30 Januari 2025 tersebut, Penggugat telah memberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk segera melunasinya, namun Tergugat sampai saat ini belum juga melunasi kewajibannya untuk membayar sisa Kredit Pemilikan Gudang (KPG) sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh lima rupiah). Dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menerbitkan somasi terhadap Tergugat sebanyak 2 (dua) kali agar Tergugat melaksanakan kewajiban melunasi harga objek jual beli tersebut, namun Tergugat tetap melalaikan kewajibannya untuk melunasinya. Dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya"*

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Demikian juga tentang somasi diatur juga dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, dan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian beserta bunganya atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka dalam gugatan ini Penggugat menuntut Tergugat agar membayar ganti kerugian pelunasan harga jual beli objek aquo sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh lima rupiah) dan bunga atas keterlambatan membayar pelunasan kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 888.386.334,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang totalnya sejumlah Rp. 2.313.386.334,- (dua milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Dengan demikian Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi beserta kerugian pelunasan harga jual beli objek aquo beserta bunganya kepada Penggugat total sejumlah Rp. 2.313.386.334,- (dua milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus;

14. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat I dalam perkara ini yakni Turut Tergugat I merupakan pihak yang memegang jaminan atas Kredit Pemilikan Gudang (KPG), yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12453, NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas, yang objeknya berupa 1 (satu) gudang yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (*dahulu* Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (objek aquo), sedangkan keterkaitan Turut Tergugat II dalam gugatan ini adalah bahwa Turut Tergugat II saat ini sebagai pihak Penyewa atas objek aquo sebagaimana Surat Perjanjian Tertanggal 07 Mei 2024 yang dibuat antara Penggugat selaku pihak yang menyewakan dengan Turut Tergugat II selaku pihak Penyewa. Dengan demikian Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini berkenan memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

15. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memerintahkan agar Putusan Pengadilan ini untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengadili serta memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat antara Penggugat selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli atas tanah berikut bangunan gudang di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12453 NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas, yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (*dahulu* Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (objek aquo);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi beserta bunganya kepada Penggugat total sejumlah Rp. 2.313.386.334,- (dua milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
6. Memerintahkan agar Putusan Pengadilan ini untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya di persidangan sedang Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, sebagaimana Relaas tanggal 20 Januari 2022, 27 Januari 2022 dan 2 Maret 2022, oleh karena itu Pengadilan berpendapat Turut Tergugat II telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat II dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat membaca serta memahami seluruh dari dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2025 yang dimana dalam Gugatan A quo **untuk alamat tempat tinggal atau domisili dari Tergugat tidak sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang telah diserahkan kuasa hukum Tergugat pada persidangan awal**, serta dengan jelas pada waktu pemeriksaan para pihak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan perkara a quo dengan jelas Penggugat dimuka persidangan telah diingatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk merubah

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



atau merevisi terkait dengan alamat tempat tinggal atau domisili Tergugat yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, namun sampai sidang pembacaan Gugatan dan penentuan tanggal persidangan secara elitigasi atau ecourt Penggugat sama sekali tidak ada merubah atau merevisi terkait dengan alamat atau domisili dari Tergugat sebagaimana dengan perintah atau intruksi dari yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo. Maka oleh karena itu dengan jelas sekali dalam hal penyusunan Gugatan A quo Penggugat sama sekali tidak cermat serta tidak teliti dan terkesan tergesah-gesah tanpa melihat syarat materiil dari gugatan sebagaimana **Pasal 8 ayat 3 RV (Rglement of de Rechtsvordering);(Vide Daftar Bukti Penggugat Kode P-1);**

2. Bahwa Gugatan A quo tertanggal 13 Maret 2025 sama sekali tidak menguraikan dengan detail peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, seharusnya Penggugat menguraikan secara detail semua peristiwa hukum ataupun hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, tidak secara serta merta Tergugat bisa dikatakan melakukan perbuatan hukum (wanprestasi). Oleh karena itu, Penggugat dalam menyusun gugatan a quo tidak memperhatikan peristiwa hukum yang menjadi dasar fakta gugatan;

3. Bahwa kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, karena sudah menjadi suatu keharusan, bahwa secara hukum suatu gugatan harus lengkap dan jelas tentang pihak-pihaknya dan tentang suatu peristiwa hukumnya, maka menjadi suatu konsekuensi hukum jika subjek gugatan tidak lengkap, tidak jelas dan membingungkan seperti apa yang terjadi dalam gugatan Penggugat sebaiknya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON (ERROR IN PERSONA)

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atau legitimasi untuk mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Surabaya, karena Penggugat dalam perkara a quo tidak dirugikan. Karena Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp 2.602.660.683,- (dua milya enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



rupiah), dan faktanya Penggugat masih menikmati fungsi **Objek A quo** tersebut dengan menyewakan serta menjaminkannya di Bank OCBC NISP Tbk dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.781.250.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 8 Juli 2014 dan **Objek A quo** dijamin kembali oleh Penggugat pada tanggal 10 November 2017. Seharusnya Tergugat lah yang mengajukan gugatan atas perkara a quo sebab Tergugat telah dikelabui dan tidak menguasai **Objek A quo**.

Berdasarkan uraian – uraian dalil eksepsi Tergugat diatas, karena itu patut dan sangat beralasan menurut hukum, Gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2025 **SUDAH PATUT DAN SELAYAKNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal sebagaimana terurai dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab posita gugatan Penggugat pada Posita Nomor 1, izinkan Tergugat menguraikan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1321 KUHPerdata serta Asas Terang dalam jual beli Tanah dan/atau Bangunan, sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:
 - **Kesepakatan para pihak** maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam;
 - **Kecakapan para pihak** merupakan orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu;

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



- **Suatu hal tertentu** dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;
- **Suatu sebab yang halal** dalam perjanjian adalah tujuan atau maksud dari perjanjian tersebut yang harus sesuai dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum

Bahwa syarat pada poin 1 dan poin 2 merupakan syarat subyektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut **“DAPAT DIBATALKAN”**. **Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian.**

Bahwa syarat pada poin 3 dan poin 4 merupakan syarat obyektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah **“BATAL DEMI HUKUM”**. **artinya adalah apabila perjanjian/perikatan tersebut melanggar kesusilaan atau dilakukan atas dasar penipuan sehingga dianggap tidak pernah ada suatu perikatan;**

➤ Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata suatu kesepakatan mengandung cacat hukum (*wilsgberek*) jika kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan:

- Paksaan (*dwang*)
- Kekhilafan (*dwalling*)
- **Penipuan (*bedrog*)**

Dalam hal ini Tergugat akan mengulas definisi Penipuan dalam perjanjian menurut para ahli:

- **Munir Fuady** : Penipuan dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut, pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
- **R. Subekti** : Penipuan terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kecilikan sehingga pihak lain terbujuik karenanya;

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



- **R.M. Suryodiningrat** : Penipuan adalah perbuatan pihak yang satu mengarahkan kemauan pihak lainnya ke jalan yang salah;

Bahwa kesepakatan menjadi tidak terpenuhi karena adanya paksaan (dwang), kekeliruan (dwaling), dan penipuan (bedrog). Apabila kesepakatan timbul karena adanya paksaan, kekhilafan atau kekeliruan dan penipuan maka perjanjian dapat dibatalkan, dengan demikian kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme perjanjian dianggap ada ketika setelah ada kata sepakat mereka yang mengikatkan diri meskipun perjanjian tersebut belum dituangkan secara tertulis;

➤ Bahwa dalam jual beli tanah dan/atau bangunan terdapat Asas Terang, yang memiliki makna:

Asas Terang: memiliki arti jual beli tanah dilaksanakan terbuka dan tidak ditutupi. Asas ini terpenuhi saat jual beli tanah dilaksanakan di hadapan PPAT, sebab sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (kemudian disebut PP mengenai Pendaftaran Tanah), jual beli tanah harus dilaksanakan di hadapan PPAT.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak menerapkan Asas Terang karena Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 02 Juni 2014 tidak dilakukan di hadapan PPAT. Yang berakibat Surat Perjanjian Jual Beli Tertanggal 02 Juni 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti perbuatan hukum yang sah serta tindakan hukum yang tertuang didalamnya turut batal.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita Nomor 1. Dikarenakan Penggugat telah memanipulasi Tergugat, dengan memberikan sebuah informasi yang menyesatkan, terkait status **Objek A quo** yang sedang dalam masa Kredit Pemilikan Gudang (KPG).

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya **Objek A quo** telah dibeli oleh Penggugat pada 02 April 2014 dan telah dijaminkan oleh Penggugat ke Bank OCBC NISP Tbk pada tanggal 08 Juli 2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp 1.781.250.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat kembali menjaminkan **Objek A quo** pada 10 November 2017 ke Bank OCBC NISP Tbk, padahal pada tanggal 02 Juni 2014 Penggugat melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Tergugat, yang dalam isi perjanjian disebutkan bahwasanya **Objek A quo** sedang dalam masa Kredit Pemilikan Gudang (KPG). Maka nampak terlihat jelas perbuatan Penggugat sebagai penjual yang memiliki itikad tidak baik dalam melakukan sebuah perjanjian jual beli dengan Tergugat, **yaitu dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya**. Hal tersebut sesuai dengan **Asas Penjual Tidak Beritikad Baik**, yang menyatakan **Penjual harus bertindak jujur dan tidak merugikan pembeli dalam proses jual beli**. Sehingga Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Juni 2014 yang dibuat atas dasar itikad tidak baik oleh Penggugat serta terdapat kecacatan hukum didalamnya, yakni memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta serta mengelabui Tergugat, yang berakibat Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Lebih jelasnya tidak memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1321 KUHPerdara serta tidak diterapkannya Asas Terang dalam pembuatan Surat Perjanjian tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalil Posita pada gugatan Penggugat Nomor 1 untuk ditolak dan dikesampingkan sepenuhnya

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Nomor 1 Huruf a, dikarenakan terdapat perbedaan pada nominal kekurangan bayar Tergugat kepada Penggugat, yakni:

- Pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 02 Juni 2014 bahwa kekurangan bayar Tergugat sebesar Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
- Pada Somasi Penggugat tertanggal 30 Januari 2025 bahwa kekurangan bayar Tergugat sebesar Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa kekurangan bayar Tergugat sebesar Rp 1.425.000.000 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa perbedaan nominal kekurangan bayar Tergugat kepada Penggugat menunjukkan bahwasanya Penggugat merupakan penjual tidak beritikad baik, hal tersebut didasari dengan ketidakjelasan Penggugat. Maka dari itu, sudah selayaknya dalil posita pada gugatan Penggugat Nomor 1 Huruf a **untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya** ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Nomor 1 huruf b, sebab Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), sedangkan kredit yang diajukan oleh Penggugat tercantum pada SHGB No.12453 sebesar Rp 1.781.250.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Seharusnya apabila Penggugat merupakan penjual yang beritikad baik maka tindakan yang dilakukannya adalah melunasi kreditnya terlebih dahulu, baru melakukan Perjanjian Jual Beli dan pada tahun 2017 Penggugat melakukan top up kredit dengan jaminan **Objek A quo** pada Bank OCBC NISP. Maka dari itu, sudah selayaknya dalil posita pada gugatan Penggugat Nomor 1 Huruf b **untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya**;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita Nomor 2, sebab dalil tersebut merupakan dalil yang menyesatkan karena apabila Penggugat melakukan jual beli yang alas haknya sedang dijaminan pada Bank seharusnya seharusnya mengajukan surat permohonan persetujuan terlebih dahulu ke Pihak Bank OCBC NISP selaku kreditur, agar mengetahui dan menyetujui jika **Objek A quo** akan dipindah tangankan dan secara otomatis posisi debitur lama yakni Penggugat akan berubah ke debitur baru yakni atas nama **Tergugat** dan pada tahun 2014 Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). Sehingga uang yang telah diterima oleh Penggugat, seharusnya dapat Penggugat gunakan untuk melunasi terlebih dahulu kredit yang telah diajukannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalil posita pada gugatan

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Nomor 2 **untuk ditolak atau dikesampingkan;**

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Peggugat pada Posita Nomor 3. Dikarenakan dalil tersebut membuat Peggugat seolah-olah menjadi korban (*playing victim*), karena pada akhir tahun 2014 Tergugat tidak lagi mengangsur di Bank OCBC NISP Tbk, dikarenakan Tergugat menyadari jika telah dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh Peggugat dengan menerima informasi yang menyesatkan terkait status **Objek A quo** pada saat dibuatkan Perjanjian sedang dalam masa kredit, namun faktanya Peggugat baru menjaminkan setelah dilakukannya Perjanjian Jual Beli, **Maka dari itu, sudah selayaknya dalil posita pada gugatan Peggugat Nomor 3 untuk ditolak atau dikesampingkan;**

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Peggugat pada Posita Nomor 4, Tergugat tegaskan jika uang pembayaran yang diterima oleh Peggugat sebesar Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan uang yang telah diterima seharusnya Peggugat dapat gunakan untuk melunasi utang kredit. Maka dari itu, **dalil posita gugatan Peggugat pada Posita Nomor 4 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan;**

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Posita Nomor 5, dikarenakan dalil yang menyesatkan dan terkesan Peggugat seolah-olah menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan Tergugat. Sebab fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank OCBC NISP Tbk yang menikmati adalah Peggugat sendiri dan Peggugat juga menikmati uang pembayaran dari Tergugat sebesar Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang seharusnya dapat Peggugat gunakan untuk melunasi Kredit Pemilikan Gudang (KPG) terlebih dahulu. Maka dari itu, **dalil posita gugatan Peggugat pada Posita Nomor 5 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan;**

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan Peggugat pada posita Nomor 6, karena Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Peggugat terkait bagi hasil penyewaan **Objek A quo**. Bahkan Tergugat tidak mengetahui jika **Objek A quo** disewakan oleh

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Penggugat. Hal tersebut sangat tidak masuk di logika, sebab apabila Penggugat merupakan penjual yang beritikad baik, seharusnya Penggugat melepaskan seluruh haknya atas **Objek A quo** dalam hal ini menjadi Pihak Yang Menyewakan **Objek A quo** dan memberikan informasi kepada Tergugat secara jelas serta terbuka. Maka sudah jelas dalil posita pada Nomor 6 **untuk ditolak seluruhnya;**

11. Bahwa dalil posita gugatan pada Nomor 7 menunjukkan, bahwasanya Tergugat merupakan pembeli yang beritikad baik. Sebab pada saat itu Tergugat belum menyadari bahwa Tergugat telah dimanipulasi oleh Penggugat, Tergugat selalu melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Gudang (KPG). Meskipun faktanya, Penggugat menjaminkan SHGB No. 12453 yang merupakan alas hak **Objek A quo** di Bank OCBC NISP Tbk pada tanggal 08 Juli 2014 dan 10 November 2017;

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita pada Nomor 8, hal tersebut didasarkan Penggugat mendalilkan “..... *Tergugat hanya janji-janji saja dan mengulur-ulur pembayaran pelunasan tersebut.....*”. Apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan **dalil playing victim**. Karena Tergugat telah menyadari bahwasanya dimanipulasi oleh Penggugat dan Tergugat berusaha menagih uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat sejak akhir tahun 2024, sehingga Penggugat merasa terdesak dan memilih mengajukan gugatan wanprestasi dengan dasar Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Juni 2014 yang cacat hukum dan ketika Tergugat telah menyadari dan terperdaya oleh Penggugat maka dengan itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan berusaha menagih uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat. Oleh karena itu dalil posita pada Nomor 8 sudah selayaknya **untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

13. Bahwa pada dalil posita Nomor 9, Tergugat meminta seluruh pembayaran dengan total Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 02 Juni 2014 merupakan Perjanjian yang dibuat dengan itikad buruk dari Penggugat sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum;

Bahwa pada dalil posita Nomor 9, Penggugat mendalilkan “..... *mobil*”

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wrangler Rubicon Tahun 2012 sudah Penggugat perbaiki habis Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah dibaliknama Penggugat.....". Dalil tersebut merupakan risiko yang memang harus ditanggung oleh Penggugat, karena Penggugat yang meminta mobil wrangler rubicon serta dihargai Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Penggugat. Maka dari itu, sudah selayaknya dalil posita tersebut pada Nomor 9 untuk dikesampingkan;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil posita pada Nomor 10, dikarenakan Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Juni 2014 merupakan Perjanjian yang cacat hukum, karena Tergugat telah membayar Rp Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sedangkan **Objek A quo** dijaminakan oleh Penggugat pada tanggal 08 Juli 2014 kepada Bank OCBC NISP Tbk dan pada tanggal 10 November 2017 **Objek A quo** kembali dijaminakan oleh Penggugat kepada Bank OCBC NISP Tbk. Dalam hal ini apakah Penggugat dapat dikatakan sebagai Penjual yang Beritikad Baik? karena Penggugat telah menjaminkan **Objek A quo** yang telah dijual kepada Tergugat. Sehingga Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Juni 2014 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1321KUHPerdata.. Maka dari itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membatalkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Juni 2014. Oleh karenanya, **sudah patut dan selayaknya dalil posita Nomor 10 pada gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;**

15. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1238 KUHPerdata. Sebelum Tergugat menanggapi dalil posita gugatan pada Nomor 13, perkenankan Tergugat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa secara yuridis, pengertian dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Bahwa unsur-unsur wanprestasi yang terkandung dalam Pasal 1243 KUHPerdara tidak dapat dikategorikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena biaya-biaya kerugian dan bunga yang timbul akibat dari tindakan Penggugat yang menjaminkan **Objek A quo** kepada Bank OCBC NISP Tbk dengan sengaja, sehingga hal tersebut tidak bisa dibebankan kepada Tergugat. Oleh karena itu, **sudah selayaknya dalil posita gugatan pada Nomor 13 untuk ditolak;**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi posisi menjadi berbalik dengan Tergugat Konvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi serta mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa dalam Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi tertanggal 13 Maret 2025 Tergugat Konvensi berubah kedudukan menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi berubah kedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa awal bertemu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengurus pajak perusahaan milik alm. Suami Penggugat Rekonvensi, ;
4. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi mengurus pajak perusahaan milik alm. Suami Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk berinvestasi dengan membeli sebuah gudang milik Tergugat Rekonvensi yang berada di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (dahulu Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara) Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, namun Tergugat

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyampaikan sendiri bahwasanya bangunan gudang miliknya tersebut masih dalam masa kredit di Bank OCBC NISP Surabaya – Kembang Jepun, dan penawaran tersebut ditolak oleh Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan ke Penggugat Rekonvensi jika sisa tunggakan di Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus rupiah) dan Tergugat Rekonvensi kembali menawarkan dengan janji setelah pembayaran akan diberikan SHGB No. 12453 yang merupakan alas hak dari **Objek A quo** serta dilakukan proses jual beli dan balik nama di Notaris atau PPAT, akan tetapi SHGB No.12453 dijamin kembali oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyetujui penawaran dari Tergugat Rekonvensi dengan membayar senilai Rp 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- **Pembayaran sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**
- **Jeep Wrangler Rubicon, yang dihargai Tergugat Rekonvensi senilai Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)**
- **Pembayaran pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**
- **Pembayaran pada tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp 400.000.000,- (empat milyar rupiah)**

Yang diperuntukkan agar Tergugat Rekonvensi dapat melunasi kredit di Bank OCBC NISP Tbk terlebih dahulu;

7. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi, nyatanya Tergugat Rekonvensi menolak membuat perjanjian dihadapan Notaris. Dan atas bujuk rayu dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia menandatangani Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tertanggal 02 Juni 2014 yang telah dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, dengan janji jika SHGB No.12453 telah dilunasi dari Bank OCBC NISP Tbk akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi serta membayar sisanya di Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa setelah ditanda tangannya Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 02 Juni 2014, dalam periode bulan Juli – bulan Desember 2014 Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank OCBC NISP atas nama Tergugat Rekonvensi yang ditotal sebesar Rp

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.660.683,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 November 2014 Penggugat Rekonvensi kembali melakukan pembayaran sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, dengan maksud agar SHGB No. 12453 segera diserahkan ke Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa pada akhir tahun 2014, Penggugat Rekonvensi merasa jika dirinya telah dimanfaatkan dan hanya dijanjikan akan diberikan SHGB No.12453 oleh Tergugat Rekonvensi, dikarenakan ketika Penggugat Rekonvensi menjadwalkan pertemuan guna menagih janji dari Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi berusaha selalu menghindar. Puncaknya terjadi pada akhir tahun 2024, ketika Penggugat Rekonvensi berusaha menagih uang pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut membuat Tergugat Rekonvensi tersinggung hingga akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi. Dalam hal ini seolah-olah Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan hukum (wanprestasi) atas dasar tidak melakukan prestasi berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tertanggal 02 Juni 2014;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum dengan menjaminkan alas hak **Objek A quo** kepada pihak Bank OCBC NISP Surabaya – Kembang Jepun, dimana ini sangat tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan menjaminkan **Objek A quo** tanpa sepengetahuan serta menyampaikan informasi yang tidak sesuai faktanya atau berbohong kepada Penggugat Rekonvensi. Maka dalam hal ini dapat dikategorikan atau diduga merupakan bentuk perbuatan tindak pidana penipuan dan secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 02 Juni 2014 dapat dimintakan pembatalan atau cacat hukum. Serta Penggugat Rekonvensi melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tergugat Rekonvensi **atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor: LP/B/511/IV/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada tanggal 16 April 2025;**

11. Bahwa dari Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tertanggal 02 Juni 2014, Penggugat Rekonvensi telah banyak mengalami kerugian, yang dimana Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk pembayaran atas **Objek A quo** kepada Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tertanggal 02 Juni 2014 merupakan Perjanjian yang cacat hukum atau dapat dibatalkan, mengapa dikatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan ?, karena dalam Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 02 Juni 2014 tersebut dibuat dengan maksud itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi, yakni memanfaatkan dan memanipulasi Penggugat Rekonvensi dengan menjanjikan pemberian alas hak **Objek A quo** yang nyatanya tidak pernah ada. Sehingga Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tertanggal 02 Juni 2014 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato dan Pasal 1321 KUHPerdato. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah memanfaatkan kepercayaan dan memanipulasi Penggugat Rekonvensi.;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi diatas, maka nampak terlihat jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual yang memiliki itikad tidak baik dalam melakukan sebuah perjanjian jual beli dengan Penggugat Rekonvensi, **yaitu memanipulasi Penggugat Rekonvensi dengan menjanjikan pemberian alas hak Objek A quo. Namun, nyatanya Tergugat Rekonvensi menjaminkan kembali objek jual beli kepada Bank OCBC NISP Surabaya – Kembang Jepun tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi.** Oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dilakukan kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdato;

14. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**. Maka Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- **Ada Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan Melawan Hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari seseorang yang melanggar/melawan hukum, baik hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis;

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan penjual yang tidak beritikad baik, karena memanipulasi Penggugat Rekonvensi dengan menjanjikan pemberian alas hak Objek A quo yang nyatanya tidak pernah ada serta menjaminkan kembali objek yang telah di perjualbelikan kepada Bank OCBC NISP Surabaya – Kembang Jepun. Sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.

- **Ada Kesalahan**

Kesalahan dibagi menjadi 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Maksud dari kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memang diniatkan untuk merugikan orang lain, sedangkan kealpaan adalah tindakan yang dilakukan dengan kurang hati-hati sehingga merugikan orang lain;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang memanipulasi Penggugat Rekonvensi serta menjaminkan kembali objek yang telah di perjualbelikan, adalah tindakan yang disengaja dengan maksud meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga Tindakan Tergugat Rekonvensi yang merugikan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi unsur Kesalahan yang Disengaja.

- **Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan**

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang muncul:

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi mengakibatkan kerugian yang nyata, yakni uang Penggugat Rekonvensi sejumlah 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk membayar pelunasan alas hak Objek A quo yang sedang dijaminkan di Bank OCBC NISP Tbk, namun alas hak Objek A quo tidak pernah ada. Sehingga unsur Ada Hubungan Sebab Akibat antara Kerugian dan Perbuatan telah terpenuhi.

- **Ada Kerugian**

Akibat dari perbuatan pelaku, menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil.

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), sedangkan kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah DIKECEWAKAN karena Penggugat Rekonvensi telah menaruh kepercayaan kepada Tergugat Rekonvensi, namun kepercayaan tersebut malah dimanfaatkan dengan memanipulasi Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, unsur Ada Kerugian telah terpenuhi dalam perkara ini.

Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tertanggal 02 Juni 2014 ini tercipta, karena bujuk rayu oleh Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja memanipulasi Penggugat Rekonvensi. Jika tanpa adanya pengaruh Tergugat Rekonvensi maka tidak akan terbit Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan tertanggal 02 Juni 2014.

15. Bahwa atas Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata, maka Penggugat Rekonvensi sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun imateriil dari Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

Materiil :

- Akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yang merupakan penjual tidak beritikad baik dengan menyampaikan fakta yang tidak sesuai atau berbohong sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sejak ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli tertanggal 02 Juni 2014 yang cacat secara hukum, maka jelas ada kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi hingga sekarang dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran yang dilakukan Tergugat pada tahun 2014 sebesar **Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)**

- Uang Tergugat pada tahun 2014 jika dinilai dengan bunga flat pertahun sebesar 12%, sebesar:

[Rp 2.602.660.683,- x 12 %] x 11 Tahun

= Rp 312.319.281 x 11 Tahun

= Rp 3.435.512.091

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



- **Total Kerugian Materiil yang dialami Tergugat sebesar Rp 6.038.172.774 (enam milyar tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)**

Imateriil :

- Bahwa kerugian immateriil tidak hanya mencakup cacat/luka berat, kematian dan penghinaan (sesuai dengan Yurisprudensi MA Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/PDT/1994). Namun diperluas dengan mencakup “kekecewaan” sesuai dengan Yurisprudensi MA Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 304/pdt/2011/PN.Smg yang dikuatkan oleh Putusan tingkat Banding Nomor: 254/Pdt/2012/PT. SMG jo Putusan Kasasi Nomor: 820 K/Pdt/2013 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 632 PK/Pdt/2014 dan Yurisprudensi MA Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 305/Pdt.G/2009/PN.Tng yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor: 54/Pdt/2010/PT.BTN jo Putusan Kasasi Nomor: 1391 K/Pdt/2011 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 334 PK/Pdt/2014. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi merasa dikecewakan akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah memanfaatkan kepercayaan dari Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
Oleh karenanya wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat Rekonvensi, dengan total sebesar **Rp 7.038.172.774 (tujuh milyar tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan atas perkara ini diucapkan** dan berkekuatan hukum tetap ;
- 16.** Bahwa untuk menjamin pembayaran Ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatan Rekonvensi angka 15 diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar harta milik dari Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Taman Internasional II H-7/14, RT/RW 002/010, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



- Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (dahulu Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara) Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dan mohon pula agar Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela, maka Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini secara tangungrenteng, terhitung sejak putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana sudah diuraikan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya atau sepatutnya Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

16. Bahwa Gugat balik (Gugatan Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena itu mohon agar putusan dalam Gugat Balik (Gugatan Rekonvensi) ini dapat dinyatakan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dari uraian diatas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan hukum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijek Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat oleh Penggugat selaku Penjual dan Tergugat selaku Pembeli atas

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



tanah beserta bangunan gudang di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 12453 NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas yang terletak di Pergudangan Bizhub52, Kav/Bblok C-5, Jl. Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (dahulu Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (**Objek A quo**) dinyatakan batal demi hukum;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang dikeluarkan atau timbul dalam proses pemeriksaan perkara a quo.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 02 Juni 2014 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi selaku Pembeli dan Tergugat Rekonvensi selaku Penjual atas tanah beserta bangunan gudang di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 12453 NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas yang terletak di Pergudangan Bizhub52, Kav/Bblok C-5, Jl. Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (dahulu Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (**Objek A quo**) dinyatakan batal demi hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tahun 2014 sebesar **Rp 2.602.660.683,- (dua milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)** secara penuh dan tunai dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan Gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil, dengan rincian sebagai berikut: Uang Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014 jika dinilai dengan perhitungan bunga flat dari bank pertahun sebesar 12%, sebesar:

$$\begin{aligned} & \text{[Rp 2.602.660.683,- x 12 \%] x 11 Tahun} \\ & = \text{Rp 312.319.281 x 11 Tahun} \end{aligned}$$

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



= Rp 3.435.512.091 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan puluh satu rupiah)

Jadi kerugian Materiil yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp 3.435.512.091 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan puluh satu rupiah)** secara penuh dan tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan Gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Dengan rincian sebagai berikut:

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat – lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan Gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conseervatoir Beslag*) terhadap harta milik dari Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Taman Internasional II H-7/14, RT/RW 002/010, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 - Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav/Blok C-5, Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat (dahulu Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara) Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
- Menyatakan Gugat balik (Gugatan Rekonvensi) ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat I.

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat merupakan Debitor dari Turut Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 04 tanggal 02 April 2014, yang dibuat dihadapan Andreas Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Balikpapan, dengan Fasilitas Kredit Commercial Property Loan (CPLA)/Investment Loan (IL) ("Perjanjian Pinjaman Fasilitas KPG") sebesar Rp.2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
- b. Bahwa atas Fasilitas KPG sebagaimana butir a tersebut di atas, Penggugat memberikan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.1.781.250.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atas sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 12453, terletak di Pergudangan Bizhub 52, Kav./Blok C-5, Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Karingau, Kecamatan Balikpapan Barat (dahulu Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara), Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Rahadian Tatas (selanjutnya disebut "SHGB Nomor 12453") berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0989/2015 tanggal 19 Maret 2015;
- c. Bahwa selain Fasilitas KPG sebagaimana butir a di atas, Penggugat juga mendapatkan Fasilitas Rekening Koran ("Perjanjian Pinjaman Fasilitas KRK") sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dari Turut Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 75 tanggal 26 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Julia Seloadji, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
- d. Bahwa atas Fasilitas KRK sebagaimana butir c tersebut di atas, Penggugat juga memberikan jaminan berupa Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp.969.250.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atas sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHGB Nomor 12453 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3820/2017 tanggal 19 Desember 2017;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat I menyampaikan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada dalil posita gugatan nomor 1 perkara *a quo* pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 2 Juni 2014 dengan Tergugat.
- b. Bahwa Turut Tergugat I baru mengetahui pada saat Turut Tergugat I menerima Relas Panggilan No. 334/Pdt.G/2025/PN Sby bahwa Penggugat telah memperjualbelikan kepada Tergugat atas objek jaminan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB Nomor 12453 yang telah dibebankan hak tanggungan sebelumnya lebih dulu untuk kepentingan Turut Tergugat I setelah Penggugat mendapatkan Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Fasilitas KPG dan Perjanjian Pinjaman Fasilitas KKR dari Turut Tergugat I.
- c. Bahwa dalam posita Gugatan perkara *a quo* Penggugat telah mengaitkan Turut Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan Debitor pada Turut Tergugat I atas Fasilitas Kredit Pemilikan Gudang (KPG) karena Penggugat belum melunasi sisa pembayaran Kredit Pemilikan Gudang (KPG) kepada Turut Tergugat I, maka atas objek SHGB Nomor 12453 masih menjadi objek jaminan kredit Penggugat pada Turut Tergugat I.
- d. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Fasilitas KPG dan Perjanjian Pinjaman Fasilitas KKR, Penggugat telah melakukan wanprestasi atas ketentuan Pasal 11 ayat 11.1 sub ayat 11.1.5 Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas-Fasilitas Perbankan, sebagai berikut:

"Pasal 11

Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilakukan (Negative Covenants)

11.1 Debitor berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitor tidak diperbolehkan/dilarang melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

11.1.5 Penjaminan dan Pembebanan Aset.

- (i) Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga, dan (ii) Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia,

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Debitur, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari Bank."

- e. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil posita nomor 1 dari Penggugat atas jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Juni 2014. Dikarenakan Penggugat tidak memiliki itikad baik sebagai Debitur pada Turut Tergugat I dengan telah menjual objek jaminan kepada Tergugat, yang sebenarnya masih dibebankan hak tanggungan atas tanah dan bangunan berdasarkan SHGB Nomor 12453 yang merupakan jaminan dari Fasilitas KPG dan juga Fasilitas KRK pada Turut Tergugat I.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Turut Tergugat I tidak pernah memberikan persetujuan kepada Penggugat ataupun dari Penggugat juga tidak pernah mengajukan permohonan/pemberitahuan kepada Turut Tergugat I untuk memperjualbelikan objek jaminan hak tanggungan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHGB Nomor 12453, sehingga **proses penjualan SHGB Nomor 12453 adalah tanpa persetujuan dari Turut Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan.**

Dengan demikian patut diduga ada itikad tidak baik dari Penggugat dengan mengajukan gugatan *a quo*, TERBUKTI dalam hal ini Penggugat yang telah melakukan *wanprestasi* kepada Turut Tergugat I dengan memperjualbelikan objek jaminan pada Tergugat **tanpa persetujuan dari Turut Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan** setelah Penggugat menjadi Debitur pada Turut Tergugat I, pengajuan gugatan ini terindikasi sebagai salah satu bentuk Upaya Penggugat untuk mengulur-ulur waktu, menghindari dari kewajibannya pada Turut Tergugat I dengan mengajukan gugatan *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, Turut Tergugat I mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 24 Juni 2025 dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 8 Juli 2025 dan Turut tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 15 Juli 2025 yang isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Tertanggal 02 Juni 2014 mengenai perjanjian jual beli yang dibuat antara Rahadian Tatas selaku Penjual dengan Suhartini selaku Pembeli, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Catatan Tulisan Tangan yang ditanda-tangani Rahadian Tatas dan Suhartini, tertanggal 02 Juni 2014, diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Buku Tabungan Rekening BCA No. 3631327514 atas nama Rahadian Tatas, pembayaran tertanggal 05 Juni 2014, senilai Rp. 400.000.000,-, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Buku Tabungan Rekening BCA No. 3631327514 atas nama Rahadian Tatas, pembayaran tertanggal 24 November 2014, senilai Rp. 900.000.000,-, diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12453 Kelurahan Batu Ampar, NIB. 16.02.03.01.19342, atas nama Rahadian Tatas, diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak: Rahadian Tatas, dengan uraian: Setoran Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Gudang di Jl. Hasanuddin C/5 Balikpapan, jumlah pembayaran Rp. 80.000.000,-, ditanda-tangani oleh Wajib Pajak/Penyetor tertanggal Maret 2015, diterima oleh Kantor Penerima pembayaran tertanggal 30 Maret 2015, diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara, Penerima Pajak-SSP, yang diterbitkan oleh PT. Bank Mutiara Tbk. Cabang Surabaya, tertanggal 30 Maret 2015, atas nama penyetor Rahadian Tatas, atas pembayaran Pajak

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



PPh Final sejumlah Rp. 80.000.000,-, diberi tanda P-7.

8. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak: Rahadian Tatas, dengan uraian: Setoran Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Gudang di Jl. Hasanuddin C/5 Balikpapan, jumlah pembayaran Rp. 120.000.000,-, ditanda-tangani Wajib Pajak/Penyetor tertanggal Agustus 2015, diterima Kantor Penerima pembayaran tertanggal 04 September 2015, diberi tanda P-8.

9. Fotokopi Tanda Terima Surat Setoran Pajak, diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia, tertanggal 04 September 2015, atas nama penyetor Rahadian Tatas, atas pembayaran Pajak PPh Final sejumlah Rp. 120.000.000,-, diberi tanda P-9.

10. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Kredit Nomor: 059/SPPK-KJ/MS/III/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) tertanggal 26 Maret 2014, diberi tanda P-10.

11. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 04 Tanggal 02 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., selaku Notaris Balikpapan, diberi tanda P-11.

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 246/SPPK/GC/X/16 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) tertanggal 19 Oktober 2016, diberi tanda P-12.

13. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 75 Tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Julia Seloadji, S.H., selaku Notaris Surabaya, diberi tanda P-13.

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 226/SPPK/RM/X/17 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) tertanggal 03 Oktober 2017, diberi tanda P-14.

15. Fotokopi Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 95 Tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Julia Seloadji, S.H., selaku Notaris Surabaya, diberi tanda P-15.

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 261/SPPK/RM/X/18 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) tertanggal 11 Oktober 2018, diberi tanda P-16.

17. Fotokopi Surat Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 611/CL-SBY/RWP/PPP/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018, diberi tanda P-17.

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 280/SPPK/RM/X/19 yang diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk (Turut Tergugat I) tertanggal 21 Oktober 2019, diberi tanda P-18.

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 730/CL-SBY/OW/PPP/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda P-19.
20. Fotokopi Perjanjian Sewa Gudang antara Rahadian Tatas dan PT. Trans Retail Indonesia, No. GDG/BPN-WRG/VII-2019, tertanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda P-20.
21. Fotokopi Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang antara Rahadian Tatas dengan Mochamad Marwoto tertanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda P-21.
22. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa antara Rahadian Tatas dengan Hendra Lauwono tertanggal 07 Mei 2024, diberi tanda P-22.
23. Fotokopi Buku Tabungan Rekening BCA No. 3631327514 atas nama Rahadian Tatas, pembayaran tertanggal 05 Juli 2014, senilai Rp. 10.000.000,-, diberi tanda P-23.
24. Fotokopi Account Transaction Laporan Transaksi Berdasarkan Account Number Bank OCBC, No. Rekening 056800000293, atas nama Rahadian Tatas, pembayaran 01 September 2014 senilai Rp. 43.000.000,- dan 06 Oktober 2014 senilai Rp. 21.270.000,-, diberi tanda P-24.
25. Fotokopi Buku Tabungan Rekening BCA No. 3631327514 atas nama Rahadian Tatas, pembayaran tertanggal 11 November 2014, senilai Rp. 21.276.000,-, diberi tanda P-25.
26. Fotokopi Buku Tabungan Rekening BCA No. 3631327514 atas nama Rahadian Tatas, pembayaran tertanggal 01 Desember 2014, senilai Rp. 21.276.000,-, diberi tanda P-26.
27. Fotokopi Surat Somasi tertanggal 10 Januari 2025 yang dibuat oleh Rahadian Tatas, ditujukan kepada Suhartini, diberi tanda P-27.
28. Fotokopi Surat Jawaban yang dibuat oleh Suhartini tertanggal 13 Januari 2025, ditujukan kepada Rahadian Tatas, diberi tanda P-28.
29. Fotokopi Surat Nomor: 005/SS-KA-MAS/II/2025 tertanggal 30 Januari 2025 perihal Somasi sekaligus Jawaban atas Surat tertanggal 13 Januari 2025, ditujukan kepada Suhartini, diberi tanda P-29.
30. Fotokopi Tanda Terima atas pengiriman Surat Nomor: 005/SS-KA-MAS/II/2025 tertanggal 30 Januari 2025 perihal Somasi sekaligus Jawaban atas Surat tertanggal 13 Januari 2025, ditujukan kepada Suhartini, berikut Sticker Label Bukti Kiriman Surat melalui JNE dengan No. Resi: 030040000142425, diberi tanda P-30.
31. Fotokopi Shipment Detail JNE-Tracking Cnote atas kiriman Surat dengan No. Resi: 030040000142425 atas Surat Nomor: 005/SS-KA-

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS//2025 tertanggal 30 Januari 2025 perihal Somasi sekaligus Jawaban atas Surat tertanggal 13 Januari 2025, ditujukan kepada Suhartini, diberi tanda P-31.

32. Fotokopi Surat No. 24/Adv-RHS/III/2025 tertanggal 24 Maret 2024 perihal Somasi/Peringatan Hukum, ditujukan kepada Rahadian Tatas, diberi tanda P-32.

33. Fotokopi Surat No. 09/Adv-RHS/IV/2025 tertanggal 09 April 2024 perihal Somasi II/Peringatan Hukum, ditujukan kepada Rahadian Tatas, diberi tanda P-33.

34. Fotokopi Surat Nomor: 011/SJ-KA-MAS/IV/2025 tertanggal 11 April 2025 perihal Jawaban Surat Somasi Nomor: 24/Adv-RHS/III/2025 tertanggal 24 Maret 2025 dan Somasi Kedua Nomor: 09/Adv-RHS/IV/2025 tertanggal 09 April 2025, ditujukan kepada Yth. Rekan Rizchi Hari Setiawan, S.H., dkk. (kuasa hukum Suhartini), diberi tanda P-34.

35. Fotokopi Tanda Terima atas pengiriman Surat Nomor: 011/SJ-KA-MAS/IV/2025 tertanggal 11 April 2025, diberi tanda P-35.

36. Fotokopi Account Transaction Laporan Transaksi Berdasarkan Account Number Bank OCBC No. Rekening 056800000293 atas nama Rahadian Tatas, periode 02 Mei 2014 s.d. 30 April 2015, diberi tanda P-36.

37. Fotokopi Account Transaction Laporan Transaksi Berdasarkan Account Number Bank OCBC No. Rekening 056800000293 atas nama Rahadian Tatas, periode 02 Mei 2015 s.d. 30 April 2016, diberi tanda P-37.

38. Fotokopi Account Transaction Laporan Transaksi Berdasarkan Account Number Bank OCBC No. Rekening 056800000293 atas nama Rahadian Tatas, periode 02 Mei 2016 s.d. 30 April 2017, diberi tanda P-38.

39. Fotokopi Account Transaction Laporan Transaksi Berdasarkan Account Number Bank OCBC No. Rekening 056800000293 atas nama Rahadian Tatas, periode 02 Mei 2017 s.d. 30 April 2018, diberi tanda P-39.

40. Fotokopi Account Transaction Laporan Transaksi Berdasarkan Account Number Bank OCBC No. Rekening 056800000293 atas nama Rahadian Tatas, periode 02 Mei 2018 s.d. 30 April 2019, diberi tanda P-40.

41. Fotokopi Account Transaction Laporan Transaksi Berdasarkan Account Number Bank OCBC No. Rekening 056800000293 atas nama Rahadian Tatas, periode 02 Mei 2019 s.d. 31 Desember 2019, diberi tanda P-41.

42. Fotokopi Rekening Koran Giro/Current Account Statement Bank OCBC Nomor Rekening 56800000293 – Giro Perorangan IDR, Cabang

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCBC Kembang Jepun, periode 01 Juni 2025 – 30 Juni 2025, transaksi tanggal 19 Juni 2025 senilai Rp. 857.575.000,-, diberi tanda P-42.

43. Printout Chat Whatsapp antara Rahadian Tatas dengan Suhartini tanggal 23 April 2021, diberi tanda P-43.

44. Printout Chat Whatsapp antara Rahadian Tatas dengan Suhartini tanggal 11 April 2021, diberi tanda P-44.

45. Printout Foto-foto Tukang Bangunan sedang renovasi gudang objek a quo, pernah dikirim oleh Rahadian Tatas kepada Suhartini, diberi tanda P-45.

46. Printout Foto-foto Hasil Renovasi/Perbaikan gudang objek a quo, pernah dikirim oleh Rahadian Tatas kepada Suhartini, diberi tanda P-46.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materi yang cukup sebagai berikut :

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, diberi tanda T-1;
- 2.** Fotokopi Mutasi rekening transfer dari bank BTN atas nama Dra. Suhartini ke Rahadian Tatas sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2013, diberi tanda T-2;
- 3.** Fotokopi Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12453 yang masih atas nama PT. LIMADUA PROSPERINDO selaku developer, diberi tanda T-3;
- 4.** Fotokopi Coretan Kertas tertanggal 02 Juni 2014 yang berisi rincian pembayaran untuk objek a quo, diberi tanda T-4;
- 5.** Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tertanggal 02 Juni 2014, diberi tanda T-5;
- 6.** Fotokopi Bukti transfer Bank BCA dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2014, diberi tanda T-6 A;
- 7.** Fotokopi Cek Bank Mandiri No. FZ 537469 yang ditujukan ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berita acara bayar cicilan Gudang 2 bulan 7–8/2014 sebesar Rp. 32.553.561,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) tertanggal 25 Juli 2014, diberi tanda T-6 B;
- 8.** Fotokopi Mutasi rekening yang menunjukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berita acara Rahadian Tatas bayar cicilan tertanggal 25 Juli 2014, diberi tanda T-6 C;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Cek Bank Mandiri No. FZ 537474 yang ditujukan ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berita acara Rahadian Tatas sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tertanggal 01 September 2014, diberi tanda T-6 D;
10. Fotokopi Bukti transfer dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 21.270.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2014, diberi tanda T-6 E;
11. Fotokopi Bukti transfer dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2014 dengan berita acara pembayaran Balikpapan, diberi tanda T-6 F;
12. Fotokopi Mutasi rekening yang menunjukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima uang sebesar Rp. 21.276.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan berita acara ke Rahadian Tatas cicilan bulan November tertanggal 11 November 2014, diberi tanda T-6 G;
13. Fotokopi Mutasi rekening yang menunjukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima uang sebesar Rp. 21.276.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan berita acara ke Rahadian Tatas cicilan bulan Desember tertanggal 11 Desember 2014, diberi tanda T-6 H;
14. Fotokopi Foto dan identitas kendaraan mobil Jeep Wrangler yang dihargai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda T-6 I;
15. Foto objek a quo yang terdapat tulisan "Dijual/Disewakan" pada tahun 2021, diberi tanda T-7;
16. Fotokopi Bukti Chat dengan Agen Property yang disuruh menjualkan/menyewakan objek a quo oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diberi tanda T-8 A;
17. Fotokopi Surat Hak Guna Bangunan No. 12453 yang merupakan alas hak objek a quo, diberi tanda T-8 B;
18. Fotokopi Bukti Chat antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diberi tanda T-9;
19. Fotokopi Surat Somasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 Januari 2025, diberi tanda T-10 A;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Somasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 30 Januari 2025, diberi tanda T-10 B;
21. Fotokopi Surat Balasan Somasi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 13 Januari 2025, diberi tanda T-11 A;
22. Fotokopi Surat Balasan Somasi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 24 Maret 2025, diberi tanda T-11 B;
23. Fotokopi Surat Laporan Polisi No. LP.B/511/IV/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 16 April 2025, diberi tanda T-12;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-2 Nomor: B/1090/SP2HP-2/V/RES.1.11./2025/Ditreskrimum tertanggal 19 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polda Jawa Timur, diberi tanda T-13 A;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-3 Nomor: B/1364/SP2HP-3/VI/RES.1.11./2025/Ditreskrimum tertanggal 26 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polda Jawa Timur, diberi tanda T-13 B;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-4 Nomor: B/1644/SP2HP-4/VII/RES.1.11./2025/Ditreskrimum tertanggal 30 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh a.n. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Kasubdit I, diberi tanda T-14.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materi yang cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 04 tanggal 2 April 2014, yang dibuat di hadapan Andréas Gunawan, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, diberi tanda TT.I - 1.
2. Fotokopi Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas-Fasilitas Perbankan tanggal 2 April 2014, diberi tanda TT.I - 2.
3. Fotokopi Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 493/CL-SBY/WIC/ADD/IX/2017, diberi tanda TT.I - 3.
4. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 75 tanggal 26 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Julia Scloadji, S.H., Notaris di Kota Surabaya, diberi tanda TT.I - 4.
5. Fotokopi Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan tanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda TT.I - 5.
6. Fotokopi Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 95 tanggal

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Kota Surabaya, diberi tanda TT.I - 6.

7. Fotokopi Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 3657/CL-SBY/TJ/PPP/IX/2024 tanggal 17 September 2024, diberi tanda TT.I - 7.

8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 2553/2014 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 374/2014 tanggal 30 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Andreas Gunawan, S.H., M.Kn., PPAT, diberi tanda TT.I - 8.

9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 3819/2017 tanggal 26 Februari 2014 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1271/2017 tanggal 10 November 2017, yang dibuat di hadapan Hangky Ribowo, S.H., M.Kn., PPAT, diberi tanda T T.I - 9.

10. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 12433/Batu Ampar, terdaftar atas nama Rahadian Tatas, diberi tanda TT.I - 10.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

Ahli Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn., yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa wanprestasi pada prinsipnya adalah cidera janji atau ingkar janji. Maksudnya, ia tidak melaksanakan perjanjian yang wujudnya/bentuknya itu dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi terlambat, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian tersebut. Itu adalah bentuk atau wujud dari wanprestasi;
- Ahli menerangkan bahwa seseorang dalam keadaan wasprestasi yakni momentum terjadinya wanprestasi itu tentu dilihat pedomannya yang sudah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdato dan Pasal 1243 KUHPerdato. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdato, bahwa pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Artinya, dalam ketentuan ini ada dua kriteria bagaimana cara menentukan

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



bagaimana seseorang itu wanprestasi. *Yang Pertama*, apabila dalam perjanjian itu telah ditentukan kapan saat berprestasi, maka dengan lewatnya tenggang waktu itu debitur itu dalam keadaan wanprestasi. *Yang Kedua*, bilamana di dalam perjanjian mereka tidak ditentukan kapan saat berprestasi, maka debitur itu dinyatakan lalai atau wanprestasi setelah diingatkan atau diperingati untuk melaksanakan prestasi tetapi tetap melalaikannya;

- Ahli menerangkan bahwa perjanjian di bawah tangan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli menurut Ahli merupakan perjanjian yang sah. Perjanjian jual beli itu sudah terjadi dengan sepakatnya para pihak terhadap barang dan harganya, sebagaimana ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, karena perjanjian jual beli itu adalah perjanjian konsensual dengan sepakat para pihak untuk adanya perjanjian itu. Akan tetapi jika objeknya benda berupa hak atas tanah atau benda-benda yang terkait dengan tanah, tentu diketahui bersama bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yakni pada Pasal 5 misalnya, kita lihat di dalam Penjelasan Umum UUPA tersebut bahwa hukum tanah kita itu berbasis hukum adat, terhadap jual beli berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah harus terpenuhi sifatnya, bahwa sifat jual beli atas tanah itu “Tunai” dan “Terang”. Bahwa “tunai” artinya jual beli tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah ini tidak cukup dengan kesepakatan tetapi harus dibuktikan dengan adanya pembayaran sejumlah uang, tentu uang ini tidak harus lunas, tetapi dapat berupa pembayaran sebagian atau tanda jadi. Kemudian yang kedua yaitu “terang”, artinya harus dilakukan secara tertulis, lalu kemudian perlu diperhatikan terhadap tanah yang sudah bersertipikat maka sudah barang tentu kalau objeknya sudah bersertipikat/sudah terdaftar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa jual beli tanah-tanah tertentu ini hanya dapat dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- Ahli menerangkan bahwa bahwa apabila ada jual beli dengan objek tanah atau benda-benda berkaitan dengan tanah tetapi tidak dituangkan dengan Akta PPAT, hanya dituangkan dengan akta di bawah tangan berupa perjanjian jual beli perjanjian tersebut tetap sah, namun

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperhatikan bahwa apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 itu berkaitan dengan syarat formil, karena jual beli tanah harus terpenuhi syarat formilnya, dan hanya dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran dengan Akta PPAT. Lebih lanjut menurut Ahli, bahwa sikap pengadilan terhadap jual beli di bawah tangan sudah banyak tulisan termasuk putusan pengadilan berkaitan dengan jual beli tanah yang hanya dituangkan dengan akta di bawah tangan atau bahkan hanya dengan kwitansi. Bahwa dengan kwitansipun itu bisa membuktikan bahwa sudah ada yang namanya perjanjian jual beli atas tanah, dan nanti dapat diperiksa Putusan Mahkamah Agung No. 2070 K/Pdt/2016. Dapat diperiksa pula Putusan Mahkamah Agung No. 2949 K/Pdt/2016 yang itu hanya dengan sepucuk kwitansi;

- Ahli menerangkan bahwa terkait jual beli tanah dengan akta di bawah tangan, hal tersebut ada beberapa putusan yang salah satunya jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdato atau Hukum Adat. Jual beli dilakukan menurut Hukum Adat secara riil dan kontan, dan diketahui oleh kepala kampung adat. Syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengesampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdato atau Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria, yang artinya sekalipun dituangkan dalam sepucuk surat atau akta di bawah tangan sepanjang terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdato, maka ini dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa ada perjanjian jual beli itu, tetapi perjanjian jual beli ini sudah tentu tidak dapat digunakan untuk proses pendaftaran atau balik nama karena ia harus dibuktikan dengan Akta Jual Beli - Pejabat Pembuat Akta Tanah (AJB-PPAT).

- Ahli menerangkan perjanjian jual beli di bawah tangan bisa merupakan perikatan bersyarat. Bahwa perjanjian dengan jenis perikatan bersyarat, yakni biasanya ada kondisi tertentu para pihak tidak dapat langsung membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT, misal harganya belum lunas, atau objeknya masih dalam jaminan, atau objeknya masih belum terdaftar, atau masih proses pendaftaran atau balik nama, maka tentu tidak dapat langsung dibuat namanya akta jual beli, dan tidak mungkin penjual mau membuat Akta Jual Beli jika belum

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



lunas, oleh karena itu para pihak jika dilihat dalam praktik biasanya membuat perjanjian perikatan jual beli (PPJB) atau yang sudah disebutkan ini dibuat di bawah tangan, nanti bila sudah terpenuhi syarat-syaratnya itu baru kemudian mereka membuat yang namanya Akta Jual Beli - Pejabat Pembuat Akta Tanah (AJB-PPAT);

- Ahli menerangkan bahwa mengenai perikatan bersyarat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1253 KUHPerdara "Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggguhkan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut". Dalam konteks ini Prof. Subekti menjelaskan bahwa perikatan bersyarat itu ada 2 (dua) yaitu: perikatan dengan syarat tunda atau syarat tangguh, Pasal 1253 KUHPerdara Jo. Pasal 1263 KUHPerdara atau perikatan dengan syarat batal dengan terjadinya peristiwa itu dia membatalkan perjanjian;

- Ahli menerangkan bahwa dalam perikatan bersyarat dalam hal ini, ketika dibuat dengan akta di bawah tangan, nanti dicek saja apa alasan-alasan para pihak pada saat itu tidak langsung membuat akta jual beli, jikalau ini dianggap sebagai perikatan bersyarat misalnya ketika sudah dibayar lunas baru kemudian dilakukan jual beli misalnya, dan seterusnya, maka perjanjian di bawah tangan tadi atau PPJB itu dapat dikatakan sebagai perjanjian yang isinya berupa perikatan bersyarat tunda atau syarat tangguh, dan ketika terpenuhinya syarat-syarat itu maka barulah mereka menindak-lanjuti dengan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (AJB-PPAT).

- Ahli menerangkan bahwa banyak putusan-putusan pengadilan dimana para pihak ini membuat akta di bawah tangan lalu kemudian ketika ternyata tidak sepakat/tidak setuju ditindak lanjuti dengan misalnya akta jual beli, maka tentu ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi;

- Ahli menerangkan bahwa apabila objek tersebut sedang dalam jaminan kebendaan atau hak tanggungan, atau jaminan fidusia dan seterusnya, maka sudah barang tentu tidak dapat dilakukan jual beli secara formil, karena tentu harus dengan persetujuan dari pemegang jaminan, akan tetapi apabila para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli atau dibuat di bawah tangan, maka boleh saja dilakukan karena

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



yang dimaksud dengan jual beli di sini tentu jual beli dengan pengikatan bersyarat, artinya sesuai dengan prinsip *privity of contract* sebagaimana Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara yang mana perjanjian ini hanya mengikat mereka yang membuatnya, dan tentu tidak mengikat bank. Jadi, apabila ada hal yang tidak diinginkan misalnya kredit macet sehingga objek jaminan harus dilelang, maka bank tidak terikat sama sekali terhadap jual beli ini, dan hanya mengikat mereka yang membuat perjanjian jual beli di bawah tangan. Jadi jual beli di bawah tangan itu pada hakikatnya merupakan perikatan bersyarat, karena di bawah tangan tadi tidak mungkin dapat dipakai untuk sebagai dasar balik nama, dan ia harus dengan akta jual beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- Ahli menerangkan bahwa jika perjanjian ini terdapat unsur pidananya, tentu ahli tidak menjelaskan dalam kapasitas apa itu tindak pidana, akan tapi jika dilihat misalnya dalam BW (KUHPerdara), beberapa kejadian yang jika kemudian ini berimplikasi pidana apa akibatnya bagi perjanjian. Dalam Pasal 1328 KUHPerdara, kalau kemudian ternyata perjanjian itu didasarkan adanya penipuan rangkaian kata-kata bohong yang menggerakkan orang lain untuk membuat perjanjian, kalau ternyata ini ada pidana dan ada putusan pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), di dalam Pasal 1321 KUHPerdara Jo. 1328 KUHPerdara bahwa penipuan ini adalah bentuk cacat kehendak, maka implikasinya perjanjian itu nantinya dapat dibatalkan karena tidak ada unsur kesepakatan sebagai syarat subjektif, begitupula dengan tindak pidana misalnya ada pemalsuan sebagaimana Pasal 1335 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan. Jadi kalau perjanjian ini ada pemalsuan atau ada keterangan tidak benar, maka implikasinya tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara syarat yang ke empat Jo. Pasal 1335 KUHPerdara, Pasal 1337 KUHPerdara. Adapun akibatnya yakni perjanjiannya batal demi hukum, dan nanti dapat dibuktikan pidananya jika kemudian terbukti pidananya yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan;

- Ahli menerangkan bahwa atas perjanjian yang sudah disepakati maka berlaku *pacta sunt servanda*, dan jikalau perjanjian ini tidak dilaksanakan, maka tentu debitur wanprestasi, dan para pihak harus

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaatinya dan melaksanakannya isi dari perjanjian yang sudah dibuat tersebut;

- Ahli menerangkan bahwa jika ternyata objek yang ditransaksikan tersebut sedang dalam jaminan, dan jika mereka membuat perjanjian jual beli dengan Akta PPAT, maka sudah tentu tidak mungkin itu dilakukan, dan tidak bisa, karena objek yang sedang dalam jaminan tidak bisa dibuatkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperjual-belikan dan juga tidak mungkin bisa dilakukan pendaftaran atau balik nama, akan tetapi jika misalnya mereka membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), misalnya dalam praktiknya PPJB, atau mereka membuat perjanjian dalam akta di bawah tangan tentu saja diperbolehkan, karena akta di bawah tangan itu belum memenuhi syarat formil, jual beli tanah sebagaimana Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun karena perjanjian jual beli di bawah tangan ini sudah ditanda-tangani penjual dan pembeli maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, perjanjian jual beli di bawah tangan tersebut merupakan perjanjian bersyarat tangguh, artinya tidak mungkin dapat langsung dengan akta di bawah tangan itu datang ke kantor pertanahan untuk balik nama, dan tentunya pasti tidak mungkin;

- Ahli menerangkan bahwa selama perjanjian yang dibuat di luar (akta di bawah tangan), menurut Ahli sangat dimungkinkan. Ahli juga menilai banyak putusan terkait hal tersebut, dan sepanjang itu diakui tanda-tangannya, dan tidak ada penyangkalan terhadap keabsahannya, maka perjanjian itu sah, dan ketika itu sudah terjadi maka para pihak harus mentaati isi perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dali-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Dedi Pujiyanto** :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tetapi tidak mengenal dengan Penggugat dikarenakan saksi pernah bertemu sekali dengan Penggugat pada bulan November 2024 di PTC dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering memakai jasa saksi sebagai sopir.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat yang berlokasi di Taman Internasional karena disuruh Tergugat untuk sebagai sopir

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus mendampingi menagih hutang kepada Penggugat bersama dengan pengacara Tergugat dan pak Yudho yaitu mantan suami Tergugat.

- Bahwa saksi mengaku sudah 3 kali datang ke rumah Penggugat untuk mendampingi pak Yudho menagih uang Tergugat.
- Bahwa saksi mengaku pertama datang ke rumah Penggugat pada akhir Desember 2024 sempat bertemu dengan ibu dan adik kandung Penggugat namun tidak bertemu dengan Penggugat.
- Bahwa menurut saksi berselang satu minggu dari kedatangan pertama pada bulan Desember 2024, saksi datang kembali ke rumah Penggugat tetapi rumah dalam keadaan kosong hanya ditemui oleh security perumahan.
- Bahwa menurut saksi pada bulan Januari tahun 2025, saksi beserta dengan pengacara tergugat dan pak Yudho datang ke rumah Pak RW dari Penggugat perihal untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa menurut saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait Pembelian gudang senilai 4 M.

2. Saksi Ali Hidayat :

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat sebagai rekan kerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dikarenakan Penggugat sebelumnya bekerja sebagai Konsultan pajak dikantor milik Tergugat.
- Bahwa saksi menceritakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat sangat akrab sebelum terjadinya permasalahan ini baik hubungan kerja sekaligus pertemanan.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah mendengarkan cerita dari Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Tergugat mempunyai mobil Rubicon dan keberadaannya saat ini didalam penguasaan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui obyek gudang tersebut dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika obyek gudang tersebut pernah disewakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak menerima keuntungan dari hasil sewa gudang tersebut.

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Ahli Dr. Ali Imron, S.H., M.S., yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi memberikan penjelasan tentang definisi perjanjian jual – beli yang beritikad baik mengikuti norma-norma hukum perjanjian, fase pembuatan perjanjian atau lahirnya perjanjian yang tertulis lengkap dalam aturan perundang-undangan. Tentang perjanjian jual-beli beritikad baik yang sebagaimana tertulis pada pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi “mengatur tentang pelaksanaan perjanjian yang harus dilakukan dengan itikad baik” dan fase kontraktual pembuatan perjanjian mengenai ketentuan umum terkait sahnya perjanjian diatur lengkap dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

- Bahwa saksi menjelaskan 4 syarat sah yang harus dipenuhi dalam perjanjian, yakni mengikat dan menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) dalam hal ini kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan bertindak antar pihak, objeknya harus jelas/pasti, kausa yang halal yaitu motif tujuan perjanjian harus halal dan juga bukan kausa terlarang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata harus ada kausa tertentu . kausa terlarang yang disebut dalam Pasal 1337 KUHPerdata yaitu tujuan/motif/isi yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan ketertiban umum akan batal demi hukum;

- Bahwa saksi menjelaskan pengalihan hak jual-beli ataupun hibah harus dibuatkan akte oktentik yaitu akte yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan harus dituangkan dalam akte PPAT lalu didaftarkan dalam 7 hari kerja pada kantor pertanahan. Dalam jual – beli atau pengalihan yang lain di sebutkan dalam Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 pihak penjual wajib menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang asli dihadapan PPAT. Maka tidak akan terjadi jual-beli apabila perjanjian tersebut dibuat dengan jenis perjanjian di bawah tangan untuk tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perjanjian dibuat harus mengikat dengan kata – kata yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam Pasal 1342 – 1348 KUHPerdata yang mengatur tentang penafsiran, maka apabila perjanjian tersebut terdapat kekosongan hukum atau terdapat kata-kata yang bersifat ganda maka penafsirannya diserahkan pada hakim;

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



- Bahwa saksi menjelaskan apabila perjanjian yang dilakukan dengan cara tidak sah, maka perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum dan tidak menimbulkan perbuatan hak dan kewajiban. Jika pihak pembeli terlanjur membayar sejumlah uang yang tidak didasari oleh unsur piutang maka berdasarkan Pasal 1359 KUHPerdara, penjual berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari pembeli;
- Bahwa saksi menjelaskan timbulnya wanprestasi dikarenakan perjanjian yang sah. Apabila perjanjian tidak sah, maka wanprestasi tersebut dianggap tidak pernah ada;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 September 2025, sedang Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dipandang turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat dalam surat jawabannya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Liber)**
- 2. Eksepsi Diskualifikasi In Person (Error In Persona)**

Menimbang bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari tangkisan atau eksepsi yang diajukan pihak Tergugat ternyata tidak terdapat eksepsi kewenangan atau kompetensi absolute dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, maupun dalam pasal 114 RV yang menyebutkan bahwa "tangkisan- tangkisan (eksepsi- eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari eksepsi Kuasa Tergugat sebagai berikut:

Ad. 1 Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Liber)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Liber) karena :

- Bahwa Tergugat membaca serta memahami seluruh dari dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2025 yang dimana dalam Gugatan A quo **untuk alamat tempat tinggal atau domisili dari Tergugat tidak sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang telah diserahkan kuasa hukum Tergugat pada persidangan awal**, serta dengan jelas pada waktu pemeriksaan para pihak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan perkara a quo dengan jelas Penggugat dimuka persidangan telah diingatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk merubah atau merevisi terkait dengan alamat tempat tinggal atau domisili Tergugat

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, namun sampai sidang pembacaan Gugatan dan penentuan tanggal persidangan secara elitigasi atau ecourt Penggugat sama sekali tidak ada merubah atau merevisi terkait dengan alamat atau domisili dari Tergugat sebagaimana dengan perintah atau intruksi dari yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo. Maka oleh karena itu dengan jelas sekali dalam hal penyusunan Gugatan A quo Penggugat sama sekali tidak cermat serta tidak teliti dan terkesan tergesah-gesah tanpa melihat syarat materiil dari gugatan sebagaimana **Pasal 8 ayat 3 RV (Rglement of de Rechtsvordering); (Vide Daftar Bukti Penggugat Kode P-1);**

- Bahwa Gugatan A quo tertanggal 13 Maret 2025 sama sekali tidak menguraikan dengan detail peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini, seharusnya Penggugat menguraikan secara detail semua peristiwa hukum ataupun hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, tidak secara serta merta Tergugat bisa dikatakan melakukan perbuatan hukum (wanprestasi). **Oleh karena itu, Penggugat dalam menyusun gugatan a quo tidak memperhatikan peristiwa hukum yang menjadi dasar fakta gugatan;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mohon untuk ditolak dan dikesampingkan, karena berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jelas alamat Tergugat di Ketintang Permai AB/11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan pun dengan kehadiran Tergugat pada panggilan sidang sejak persidangan pertama. Dengan demikian gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau obsuur libel adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas.

Bahwa bila kita bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku Cq. HIR dan RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau obsuur libel.

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau obscur libel, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada factor tertentu, antara lain:

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat beralamat di Ketintang Permai AB/11, Kelurahan Karah. Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 berupa Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat beralamat di Central Park Regency E/17 RT.004 RW.008, Kel Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan

(1) *Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya*

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR tersebut Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal sebenarnya atau tempat tinggal sehari-hari tergugat, bukan hanya berdasarkan KTP namun Jika alamat sebenarnya berbeda dengan KTP, maka perlu melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan untuk menunjukkan tempat tinggal tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 15 April 2025, Tergugat telah hadir kuasanya dan telah menyerahkan kepada Majelis Hakim surat Kuasa dan telah dilampiri dengan KTP milik Tergugat dan menerangkan bahwa Tergugat berdomisili di Central Park Regency E/17 RT.004 RW.008, Kel Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya dan dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Kuasa Penggugat untuk merubah atau merevisi terkait dengan alamat tempat tinggal atau domisili Tergugat yang

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat namun tidak dilakukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat selama persidangan tidak melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan untuk menunjukkan tempat tinggal tergugat saat ini dan Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat telah mengetahui konsekuensi terhadap gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika alamat Tergugat tidak sesuai dengan alamat KTP tergugat hal tersebut menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscur libel (kabur atau tidak jelas), karena membuat proses pemanggilan dan penyampaian gugatan tidak dapat dilaksanakan secara sah oleh pengadilan. Namun, jika kesalahan alamat hanya berupa kesalahan kecil atau pengetikan, gugatan tersebut masih dapat diperbaiki dan tidak langsung ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pada waktu persidangan Majelis Hakim telah memberi waktu kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki gugatannya terkait alamat Tergugat disesuaikan dengan KTP agar gugatan tidak menjadi kabur atau tidak jelas namun Kuasa Penggugat tidak melakukan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscur libel) terkait identitas Tergugat sehingga mengandung cacat formal oleh karena Eksepsi Tergugat Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Liber) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat telah diterima, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan eksepsi Tergugat patutlah untuk dikabulkan sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap materi pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi M.A. R.I. tanggal 13 April 1975, No. 1665 K / Sip / 1975, yang menyebutkan “ Bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak di terima, maka Gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi” ;

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena hubungan hukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terikat dalam hubungan hukum perjanjian jual beli objek aquo, sehingga apabila terjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, penyelesaiannya diatur dan didasarkan pada perjanjian jual beli atau Surat Perjanjian Tanggal 02 Juni 2014 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan gugatan wanprestasi adalah jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka tidak tepat jika Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi dengan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Menimbang bahwa apabila diteliti secara cermat isi gugatan Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tanggapan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas eksepsi tersebut ternyata bahwa hal-hal yang dikemukakan telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah lebih tepat apabila eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) pada bagian ini dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi, dalam perkara ini telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi sehingga untuk selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi, disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi seperti tersebut di atas ;

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan reconvensi maka telah diajukan bukti yang sama dengan perkara konvensi;

Menimbang bahwa segala pembuktian yang berasal dari konvensi dipandang sebagai bukti dalam reconvensi;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang relevan dengan gugatan reconvensi, maka secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugat konvensi majelis telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) terkait identitas Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi, maka konsekuensi logisnya gugat reconvensi gugatan Penggugat Reconvensi juga menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) terkait identitas Penggugat Reconvensi / tergugat Konvensi Hal ini sesuai dengan ketentuan Putusan reconvensi aksesori dengan putusan Negatif konvensi apabila terdapat koneksitas/ hubungan yang erat antara gugatan konvensi dan gugatan reconvensi (innerlijk sammenhangen). Dengan demikian oleh karena antara gugatan Konvensi dengan gugatan Reconvensi ada koneksitas yang erat, apabila dalam gugatan Konvensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi secara otomatis juga dinyatakan tidak dapat diterima (lihat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Cetakan ke iv, 2006, halaman 476);

Menimbang, oleh karenanya dalam gugatan reconvensi, majelis tidak akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut sehingga gugatan reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung No.495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1973);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi, dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi haruslah dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam hukum acara perdata HIR serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 8 RV serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 oleh kami Alex Adam Faisal, S.H, Hakim Ketua Majelis dan Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 4 Juni 2025, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 7 Oktober 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H.. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp150.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp515.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp755.000,00;</u>
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)		